

1508956-57.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: André Luiz Rodrigo do Prado Norcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2104212/2022 - 73º D.P. JACANA, 24338713 - 73º D.P.

JACANA, 2104212 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GENIVAL XAVIER DE ARAUJO

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1508956-57.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508956-57.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2104212/2022 - 73º D.P. JACANA, 24338713 - 73º D.P.

JACANA, 2104212 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GENIVAL XAVIER DE ARAUJO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Luiz Rodrigo do Prado Norcia

Vistos.

GENIVAL XAVIER DE ARAUJO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no

artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06. Narra a peça acusatória que, no dia 15 de abril de 2022, por volta de 09h43, na via pública da Travessa Marcílio Domingos Cruz, altura do numeral 20, Vila Medeiros, nesta cidade e comarca, o réu, trazia consigo, com o escopo de distribuição a terceiro(s), 25,4 g de cocaína e 60,4 g de maconha, drogas causadoras de dependência física e psíquica relacionadas na Portaria SVS/MS 344/98 (cf. auto de fls.9 e 10 e laudo pericial de fls.13/16), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida a fls. 94.

O réu foi devidamente citado, apresentando Resposta à Acusação às fls. 117, sendo mantido o recebimento da denúncia.

Em Audiência de Instrução, Debates e Julgamento, foram ouvidas as testemunhas, e ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público reiterou sua pretensão condenatória, sustentando a comprovação dos fatos descritos na denúncia. A defesa formulou pedidos subsidiários.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade delitativa foi comprovada pelo Auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), laudo de constatação (fls. 13/16), laudo pericial (fls. 136/138) e pela prova oral.

A autoria é certa.

Vejamos.

Anna Beatriz Passos Siqueira, policial militar, disse em juízo que estava em patrulhamento no local, que é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Entrou em uma travessa, desembarcou da viatura, com seu parceiro, e verificou que uma pessoa estava falando ao telefone, com alguém, se aproximou e viu que o réu conversava com alguém. E estava com uma sacola onde foram encontradas as drogas. Ouviu o réu ao telefone, seu parceiro que entrou e efetuou a abordagem, que foi acompanhada por ela. Na sacola, havia aparentemente cocaína e maconha. Também foi encontrado 30 reais com réu. Não conhecia as rotas de fuga do local, por isso chamou seu parceiro. Era por volta de 09 horas da manhã.

Reginaldo Israel Carvalho, policial militar, disse que o local onde o réu foi detido é conhecido como ponto de venda de drogas, e chegando ao local, em patrulhamento, encontrou o réu em um local com um celular, conversando com alguém. Foi abordado e com a sacola que estava com ele foram encontradas as drogas. Assim que foi detido o réu já entregou a sacola com os entorpecentes. Com o réu, foram localizados 30 reais, além de maconha e cocaína. O réu confessou que estava traficando no local. O réu estava sentado e com a sacola na mão quando foi abordado.

Por fim, o réu confessou os fatos narrados na denúncia. Disse que estava traficando no local. Tinha saído da cadeia e passava por dificuldades financeiras. Está arrependido.

Tal confissão foi corroborada pelas declarações dos policiais militares, tanto em solo policial, quanto em juízo.

Destaca-se que os depoimentos das testemunhas policiais colhidos que são firmes e uníssonos quanto a materialidade e autoria delitiva, os quais merecem credibilidade e relevância, ainda mais quando ratificados pelas demais provas do processo.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aduz que: "Os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elemento de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, constituindo se, assim, elemento apto a respaldar as condenações decretadas em 1º grau (Precedentes)" (HC 182871/SP, Relator Ministro CAMPOS MARQUES, DJe 27/05/2013).

Ademais não se demonstrou que as testemunhas policiais tivessem motivos para engendrar falsa incriminação do réu.

Desta forma, em face dos firmes e coerentes depoimentos dos policiais em juízo, bem como pela apreensão da droga apreendida, não há dúvidas quanto à autoria.

Fato é que a prova dos autos bem convence a prática da traficância. É evidente já pela própria quantidade de entorpecente, cuja qualidade se vê comprovada pelo laudo acostado aos autos, sua destinação ao tráfico, incrementada a convicção pela quantidade do material apreendido, não havendo nos autos, desta forma, comprovação quanto à destinação para fim diverso.

A pretensão acusatória merece integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico, que se configurou.

Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, passo à fixação da pena, consoante sistema trifásico (art. 68 do Código Penal)

Orientado pelas diretrizes fixadas no art. 59 do Código Penal, observa-se que a reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado não justifica aumento na pena base. O réu é portador de maus antecedentes, e reincidente, o que será valorado na próxima fase. Contudo, a conduta social e a personalidade do agente não podem ser avaliadas por falta de elementos seguros nos autos. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime não diferenciam, quando comparados com outros da mesma espécie, este fato de outros praticados em situações semelhantes, não merecendo assim, este, maior reprovabilidade. Diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis pelos maus antecedentes exaspero a pena-base em 1/6, fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, mantendo-se a pena base.

Na terceira fase, deixo de aplicar o redutor previsto no artigo 33, §4º da Lei n.º 11.343/2006, pois o acusado, trazia consigo expressiva quantidade de drogas, além de sua natureza, fato que aponta dedicação à prática de atividade criminosa. Em outras palavras, o caso em apreço não retrata a hipótese do traficante que mereça o privilégio estampado pela Lei. Nesse toar: "Esta Corte Superior tem decidido que a quantidade, a variedade e a nocividade da droga, bem como as circunstâncias nas quais foi apreendida, são elementos que evidenciam a dedicação do réu à atividade criminosa e, em decorrência, podem embasar o não reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006." (STJ, HC 361.112/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 20/09/2016, DJe 26/09/2016).

Torno, pois, definitivo o quantum da pena acima fixado.

Considerando que o tráfico ilícito de entorpecentes é crime equiparado ao hediondo, que o réu é portador de maus antecedentes, além da reincidência, bem como quantidade da pena privativa de liberdade iniciar-se-á no regime fechado.

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, em razão de que não estão presentes os pressupostos necessários previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Por fim, a pena de multa será arbitrada no valor unitário mínimo legal, à míngua de notícias nos autos sobre a capacidade econômica do réu.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de CONDENAR o réu GENIVAL XAVIER DE ARAUJO, já qualificado, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial FECHADO e pagamento de 583 dias-multa, no piso legal. O réu não faz jus a qualquer tipo de substituição. Não há nos autos informação segura, que viabilize a aplicação do art. 387, § 2º, do CPP.

Deverá o acusado permanecer preso para apelar, haja vista que o quadro que autorizou a segregação provisória não se alterou, sendo necessário ser mantido segregado para assegurar a aplicação das penas, diante da condenação imposta. Recomende-se o acusado na prisão onde se encontra, servindo a presente sentença como ofício.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: 1) Em cumprimento ao disposto pelo artigo 72, parágrafo 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da

Constituição Federal; 2) Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação do réu.
Custas na forma da lei.
P.R.I.

São Paulo, 27 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA